pratflix▸

MODELO 05 · TRABALHO

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

CLT, ART. 840, § 1º

Para cobrar verbas e direitos de uma relação de emprego.

A ESTRUTURA EM 7 PARTES

I Endereçamento
Vara do Trabalho de [cidade]

II Qualificação
Reclamante e reclamada

III Do contrato de trabalho
Admissão, função, salário, jornada e saída

IV Dos fatos e fundamentos
Um tópico por pedido

V Dos pedidos
Certos, determinados e com indicação de valor (art. 840, § 1º)

VI Requerimentos
Notificação, gratuidade e honorários de sucumbência

VII Valor da causa
Soma dos pedidos

COMO ADAPTAR AO SEU CASO

1. **Liquide cada pedido**
   Pedido sem valor pode ser extinto (art. 840, § 3º).
2. **Confira a prescrição**
   Dois anos após a saída, cinco anos para trás.
3. **Organize os documentos por pedido**
   CTPS, contracheques, cartões de ponto, mensagens.
4. **Troque todos os campos destacados**
   Os trechos entre colchetes, [assim], são para preencher. As caixas “Orientação” não fazem parte da peça: apague antes de protocolar.

O MODELO

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DA [___] VARA DO TRABALHO DE [CIDADE/UF]

[NOME DO RECLAMANTE], **[nacionalidade]**, **[estado civil]**, **[profissão]**, CPF nº **[____]**, CTPS nº **[____]**, PIS nº **[____]**, residente em **[endereço]**, por seu advogado (procuração anexa), vem ajuizar

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

pelo rito **[ordinário / sumaríssimo]**, em face de **[NOME DA RECLAMADA]**, CNPJ nº **[____]**, com sede em **[endereço]**, pelos fatos e fundamentos a seguir.

I – DO CONTRATO DE TRABALHO

O(A) reclamante foi admitido(a) em **[data]**, na função de **[____]**, com último salário de R$ **[____]**, jornada de **[____]**, e o contrato terminou em **[data]**, por **[dispensa sem justa causa / pedido de demissão / outra modalidade]**.

II – [TÍTULO DO PEDIDO 1: ex. DAS HORAS EXTRAS]

[Fatos e fundamentos deste pedido.]

III – [TÍTULO DO PEDIDO 2]

[Fatos e fundamentos deste pedido.]

IV – DA JUSTIÇA GRATUITA

[Fundamente nos §§ 3º e 4º do art. 790 da CLT e junte declaração ou comprovante de renda.]

V – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer a condenação da reclamada ao pagamento de:

a) **[pedido 1]** – R$ **[____]**;

b) **[pedido 2]** – R$ **[____]**;

c) honorários advocatícios de sucumbência (art. 791-A da CLT) – **[___]**%.

Requer, ainda: a notificação da reclamada para comparecer à audiência e apresentar defesa; a concessão da justiça gratuita; e a produção de todas as provas em direito admitidas.

> ORIENTAÇÃO Os pedidos devem ser certos, determinados e com indicação de valor (art. 840, § 1º, da CLT).

Dá-se à causa o valor de R$ **[soma dos pedidos]**.

Termos em que pede deferimento.

[Cidade], **[data]**.

[NOME DO ADVOGADO]
OAB/ **[UF]** nº **[____]**

ANTES DE PROTOCOLAR

- [ ] Pedidos com valor
- [ ] Prescrição verificada
- [ ] CTPS e TRCT anexados
- [ ] Pedido de gratuidade, se cabível
- [ ] Campos entre colchetes e caixas de orientação removidos

Modelo de referência para estudo e prática. Confira a legislação e a jurisprudência atualizadas e adapte ao caso concreto. PratFlix · Líbero Filho.